

【9月法规】乐橙独家押百题（一）

总分：100（分）

及格分：60（分）

限时：100（分）

简介：【9月法规】乐橙独家押百题（一）

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

1.(选择题)

【乐橙网】下列主体中，不必提取风险准备金的是( )。

A.

期货公司

B.

非期货公司结算会员

C.

期货交易所

D.

期货保证金安全存管监控机构

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查不必提取风险准备金的主体。

ABC选项不符合题意，期货交易所、期货公司、非期货公司结算会员应当按照国务院期货监督管理机构、财政部门的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。

D选项符合题意，期货保证金安全存管监控机构依照有关规定对保证金安全实施监控。

故本题选D选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

2.(选择题)

【乐橙网】根据《期货市场客户开户管理规定》，( )应当登录中国期货保证金监控中心统一开户系统办理客户交易编码的注销。

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

A.

期货公司

B.

期货交易所

C.  
客户

D.  
中国期货业协会  
回答错误  
正确答案

A  
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查办理客户交易编码注销的主体。

期货公司应当登录监控中心统一开户系统办理客户交易编码的注销。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

3.(选择题)

【乐橙网】期货公司董事、监事和高级管理人员被中国证监会认定不适当人选的，自被认定之日起( )年内，任何期货公司不得任用其担任董事、监事和高级管理人员。

A.  
2

B.  
3

C.  
4

D.  
5

回答错误  
正确答案

A  
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司董事、监事和高级管理人员认定不适当人选的处理规定。

期货公司董事、监事和高级管理人员被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的，期货公司应当将该人员免职。自被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选之日起 2 年内，任何期货公司不得任用该人员担任董事、监事和高级管理人员。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

4.(选择题)

【乐橙网】期货公司拟免除( )职务的,应当在作出决定前 10 个工作日向中国证监会派出机构报告。

A.

独立董事

B.

首席风险官

C.

监事会主席

D.

董事长

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查首席风险官的免除。

期货公司拟免除首席风险官的职务,应当在作出决定前 10 个工作日将免职理由及其履行职责情况向公司住所地的中国证监会派出机构报告。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

5.(选择题)

【乐橙网】申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事的任职资格,应提交的申请材料中不包括( )。

A.

申请书

B.

任职资格申请表

C.

2 名推荐人的书面推荐意见

D.

期货从业人员资格

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司董事长、监事会主席、独立董事的任职资格。

申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事的任职资格，应当由拟任职期货公司向中国证监会或者其授权的派出机构提出申请，并提交下列申请材料：

- (1) 申请书；
- (2) 任职资格申请表；
- (3) 2 名推荐人的书面推荐意见；
- (4) 身份、学历、学位证明；
- (5) 资质测试合格证明；
- (6) 中国证监会规定的其他材料。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

6.(选择题)

【乐橙网】下列可以从事期货交易的是( )。

A.

国家机关和事业单位

B.

某私企公司

C.

期货交易所的工作人员

D.

中国期货业协会的工作人员

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货经纪业务及其监管。

期货经纪业务是指期货公司接受除下列单位和个人外的客户委托，为其进行期货交易并收取佣金(手续费)的业务：

- (1) 国家机关和事业单位；
- (2) 中国证监会及其派出机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构、期货业协会工作人员及其配偶；
- (3) 期货公司工作人员及其配偶；
- (4) 未能提供开户证明材料的单位和个人；

(5) 中国证监会规定的不符期货交易的其他单位和个人;

境内期货经纪业务是期货公司的基业务，只有在取得境内期货经纪业务的基础上，期货公司才可以申请其他期货业务。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

7.(选择题)

【乐橙网】申请期货公司首席风险官的任职资格，应当具有从事期货业务 3 年以上经验，并担任期货公司交易、结算、风险管理或者合规负责人职务不少于( )。

A.

1 年

B.

2 年

C.

3 年

D.

5 年

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查任职条件。

担任期货公司首席风险官的，除具备经理层基本条件外，还应当具有从事期货业务 3 年以上经验，并担任期货公司交易、结算、风险管理或者合规负责人职务不少于 2 年;或者具有从事期货业务 1 年以上经验，并具有在证券公司等金融机构从事风险管理、合规业务 3 年以上经验。首席风险官的任职、履职以及考核应当保持独立性。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

8.(选择题)

【乐橙网】期货投资咨询机构的期货从业人员可以从事的行为是( )。

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

A.

代理客户从事期货交易

B.

以本人或者他人名义从事期货交易

C.

为客户设计投资方案，并对客户账户盈亏作出承诺或者保证

D.

向客户提供专业服务时，充分揭示期货交易风险

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查执业规则。

期货从业人员不得以个人或者他人名义参与期货交易。期货投资咨询机构的从业人员不得有下列行为：

(一)利用传播媒介或者通过其他方式提供、传播虚假或者误导客户的信息；

(二)代理客户从事期货交易；

(三)中国证监会禁止的其他行为。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

9.(选择题)

【乐橙网】根据《期货公司风险监管指标管理办法》的规定，期货公司风险监管指标达到预警标准的，期货公司应当于当日向( )提交书面报告。

A.

全体董事

B.

全体股东

C.

全体董事和全体股东

D.

总经理

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司风险监管指标体系。

期货公司风险监管指标达到预警标准的，期货公司应当于当日向全体董事提交书面报告，详细说明原因、对公司的影响、解决问题的具体措施和期限，书面报告应当同时抄送公司住所

地中国证监会派出机构。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

10.(选择题)

【乐橙网】期货交易所交易规则应载明的事项不包括( )。

A.

期货交易、结算和交割制度

B.

交易纠纷的处理方式

C.

违规、违约行为及其处理办法

D.

收益资产的管理

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所的设立、变更与终止。

期货交易所交易规则应当载明下列事项:

- (一)期货交易、结算和交割制度;
- (二)风险管理制度和交易异常情况的处理程序;
- (三)保证金的管理和使用制度;
- (四)期货交易信息的发布办法;
- (五)违规、违约行为及其处理办法;
- (六)交易纠纷的处理方式;
- (七)需要在交易规则中载明的其他事项。

公司制期货交易所还应当在交易规则中载明下列事项:

- (1)会员资格及其管理办法;
- (2)会员的权利和义务;
- (3)对会员的纪律处分。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

11.(选择题)

【乐橙网】下列单位或个人中,可以依法从事期货交易的是( )。

A.

国家机关

B.

国务院期货监督管理机构

C.

期货业协会的工作人员

D.

某私企员工

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易制度。

期货公司不得接受下列单位和个人的委托，为其进行期货交易：

（1）国家机关和事业单位；

（2）中国证监会及其派出机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构、中国期货业协会工作人员及其配；

（3）期货公司工作人员及其配偶；

（4）证券期货市场禁止进入者；

（5）未能提供开户证明材料的单位和个人；

（6）中国证监会规定的不得从事期货交易的其他单位和个人。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

12.(选择题)

【乐橙网】某金融期货公司因出现重大风险被监管部门责令停业整顿，该公司负有责任的主管人员和其他直接责任人员自该公司停业整顿日起未逾( )年的，不得申请其他期货公司的高级管理人员的任职资格。

A.

3

B.

4

C.

5

D.

考前包过押题加微信Yuan909591126获取



6

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查任职条件。

因违法违规行为或者出现重大风险被监管部门责令停业整顿、托管、接管或者撤销的金融机构及分支机构，其负有责任的主管人员和其他直接责任人员，自该金融机构及分支机构被停业整顿、托管、接管或者撤销之日起未逾3年的，不得申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格。

故本题选A选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

13.(选择题)

【乐橙网】通过期货从业资格考试后可以取得( )。

A.

证监会颁发的期货从业资格证书

B.

证监会颁发的期货从业资格考试合格证明

C.

期货业协会颁发的从业资格证书

D.

期货业协会颁发的期货从业资格考试合格证明

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查从业资格的取得和注销。

通过从业资格考试的，取得协会颁发的从业资格考试合格证明。

故本题选D选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

14.(选择题)

【乐橙网】经营机构应当将普通投资者按其风险承受能力至少划分为五类，其中风险承受能力最低类别是( )。

A.  
C1

B.  
C2

C.  
C4

D.  
C5

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查投资者适当性制度。

经营机构应当将普通投资者按其风险承受能力至少划分为五类，由低至高分别为 C1(含风险承受能力最低类别)、C2、C3、C4、C5 类。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

15.(选择题)

【乐橙网】机构任用具有从业资格考试合格证明且符合下列条件的人员从事期货业务的，应当为其办理从业资格申请，错误的是( )。

A.

品行端正，具有良好的职业道德

B.

未被中国证监会等金融监管机构采取市场禁入措施，或者禁入期已经届满

C.

中国证监会规定的其他条件

D.

最近 2 年内未因违法违规行为被撤销证券、期货从业资格

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查从业资格的取得和注销。

机构任用具有从业资格考试合格证明且符合下列条件的人员从事期货业务的,应当为其办理从业资格申请:

- (一)品行端正,具有良好的职业道德;
- (二)已被本机构聘用;
- (三)最近3年内未受过刑事处罚或者中国证监会等金融监管机构的行政处罚;
- (四)未被中国证监会等金融监管机构采取市场禁入措施,或者禁入期已经届满;
- (五)最近3年内未因违法违规行为被撤销证券、期货从业资格;
- (六)中国证监会规定的其他条件。机构不得任用无从业资格的人员从事期货业务,不得在办理从业资格申请过程中弄虚作假。

故本题选D选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

16.(选择题)

【乐橙网】王某为甲期货公司的首席风险官,因履行职务不当被免职,则下列说法错误的是( )。

A.

董事会应当提前通知王某

B.

董事会应将免职理由、王某履行职责情况书面报告公司股东大会

C.

王某有权向公司住所地中国证监会派出机构解释说明情况

D.

董事会在决定免除首席风险官职务时,应当同时确定拟任人选或者代行职责人选

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查首席风险官的免职。

AC选项正确,B选项错误,期货公司董事会拟免除首席风险官职务的,应当提前通知本人,并按规定将免职理由、首席风险官履行职责情况及替代人选名单书面报告公司住所地中国证监会派出机构(而不是公司股东大会)。被免职的首席风险官可以向公司住所地中国证监会派出机构解释说明情况。

D选项正确,期货公司董事会决定免除首席风险官职务时,应当同时确定拟任人选或者代行职责人选,按照有关规定履行相应程序。

故本题选B选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

17.(选择题)

【乐橙网】根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》，分级资产管理计划的总资产不得超过该计划净资产的( )。

- A.  
120%
- B.  
140%
- C.  
150%

D.  
180%  
回答错误  
正确答案

B

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查分级资产管理计划的总资产的相关规定。

资产管理计划的总资产不得超过该计划净资产的 200%，分级资产管理计划的总资产不得超过该计划净资产的 140%。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

18.(选择题)

【乐橙网】根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》，除中国证监会另有规定外，开放式集合资产管理计划每( )至多开放一次计划份额的参与、退出。

- A.  
15 天
- B.  
30 天
- C.  
2 个月

D.  
3 个月  
回答错误  
正确答案

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查集合资产管理计划的相关规定。

开放式集合资产管理计划每 3 个月至多开放一次计划份额的参与、退出，中国证监会另有规定的除外。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

19.(选择题)

【乐橙网】根据《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》，下列说法正确的是( )。

A.

证券期货经营机构建立的收入递延支付机制中支付年限原则上不少于 2 年

B.

证券期货经营机构建立的收入递延支付机制中支付的收入金额原则上不少于 30%

C.

同一证券期货经营机构管理的全部资产管理计划投资于非标准化债权类资产的资金不得超过其管理的全部资产管理计划净资产的 35%

D.

同一证券期货经营机构管理的全部资产管理计划投资于同一非标准化债权类资产的资金合计不得超过 100 亿元

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查收入递延支付机制的内容及资产管理计划的投资比例。

AB 选项错误，证券期货经营机构应当针对私募资产管理业务的主要业务人员和相关管理人员建立收入递延支付机制，合理确定收入递延支付标准;递延支付年限原则上不少于 3 年，递延支付的收入金额原则上不少于 40%。

C 选项正确，同一证券期货经营机构管理的全部资产管理计划投资于非标准化债权类资产的资金不得超过其管理的全部资产管理计划净资产的 35%。

D 选项错误，同一证券期货经营机构管理的全部资产管理计划投资于同一非标准化债权类资产的资金合计不得超过 300 亿元。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

20.(选择题)

【乐橙网】期货公司办理客户销户手续时，应当及时按规定申请注销客户在期货交易所的( )。

A.  
结算账户

B.  
交易账户

C.  
交易编码

D.  
结算编码  
回答错误  
正确答案

C  
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司办理客户销户手续时需采取的措施。

期货公司应当按照规定为客户申请、注销交易编码。客户与期货公司的委托关系终止的，应当办理销户手续。期货公司不得将客户未注销的资金账号、交易编码借给他人使用。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

21.(选择题)

【乐橙网】下列关于结算担保金和结算准备金的表述中，错误的是( )。

A.  
期货公司应当维持最低数额的结算准备金等专用资金，确保客户期货交易的正常进行

B.  
期货公司应当按照期货交易所规则，缴存结算担保金

C.  
期货公司应当使用自有资金缴存结算担保金

D.  
期货公司应当按照保证金存管银行的具体规定，缴存结算担保金、结算准备金

回答错误  
正确答案

D

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查结算准备金的缴存。

期货公司应当按照期货交易所规则，缴存结算担保金，并维持最低数额的结算准备金等专用资金，确保客户正常交易。结算担保金由结算会员以自有资金向期货交易所缴纳。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

22.(选择题)

【乐橙网】集合资产管理计划原则上应当接受( )委托，中国证监会认可的情形除外。

A.

股票

B.

债券

C.

货币资金

D.

其他金融资产

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查集合资产管理计划的相关规定。

单一资产管理计划可以接受货币资金委托，或者接受投资者合法持有的股票、债券或中国证监会认可的其他金融资产委托。集合资产管理计划原则上应当接受货币资金委托，中国证监会认可的情形除外。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

23.(选择题)

【乐橙网】客户下达的交易指令中没有( )，期货公司未予以拒绝而进行交易造成客户的损失，由期货公司承担赔偿责任，客户予以追认的除外。

A.

成交价格

B.

数量

C.

开平仓方向

D.

有效期限

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查客户交易指令的下达。

客户下达的交易指令没有品种、数量、买卖方向的，期货公司未予拒绝而进行交易造成客户的损失，由期货公司承担赔偿责任，客户予以追认的除外。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

24.(选择题)

【乐橙网】单一资产管理计划在( )后，由证券期货经营机构书面通知投资者资产管理计划成立。

A.

募集金额缴足

B.

取得验资报告

C.

受托资产入账

D.

有关机构备案

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查单一资产计划的有关规定。

单一资产管理计划在受托资产入账后，由证券期货经营机构书面通知投资者资产管理计划成立。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题



纠 题目纠错

记 试题笔记

25.(选择题)

【乐橙网】证券公司介绍其控股股东开立期货账户的，( )应当将证券公司控制股东的期货账户信息报相关监管机构备案。

A.

期货公司

B.

证券公司和期货公司

C.

证券公司

D.

证券公司或期货公司

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查证券公司提供中间介绍业务的相关内容。

证券公司介绍其控股股东、实际控制人等开户的，证券公司应当将其期货账户信息报所在地中国证监会派出机构备案，并按照中国证监会的规定履行信息披露义务。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

26.(选择题)

【乐橙网】客户交易保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金，客户要求保留持仓并经书面协商一致的，穿仓造成的损失，由( )承担。

A.

期货公司

B.

期货经纪人(居间人)

C.

客户

D.

客户和期货公司共同

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查客户交易保证金不足时穿仓损失的承担者。

客户的交易保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金，客户要求保留持仓并经书面协商一致的，对保留持仓期间造成的损失，由客户承担;穿仓造成的损失，由期货公司承担。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

27.(选择题)

根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》，证券公司应当协助维护期货交易系统的稳定运行，保证期货交易数据传送的( )和独立。

A.

公平

B.

安全

C.

公正

D.

公开

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查中间介绍业务。

证券公司应当协助维护期货交易系统的稳定运行，保证期货交易数据传送的安全和独立。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

28.(选择题)

【乐橙网】期货公司下列人员中，必须具有期货从业人员资格的是( )。

A.

财务负责人

B.  
监事会主席

C.  
独立董事

D.  
董事长  
回答错误  
正确答案

A  
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司董事、监事和高级管理人员申请任职资格的要求。

A 选项符合题意，申请财务负责人、营业部负责人的任职资格，应当具有期货从业人员资格。  
故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

29.(选择题)

【乐橙网】实行会员分级结算制度的期货交易所可以根据结算会员的( )和业务开展情况，限制结算会员的结算业务范围。

A.  
资信情况

B.  
客户情况

C.  
资本充足情况

D.  
成交情况  
回答错误  
正确答案

A  
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查实行会员分级结算制度的期货交易所限制结算会员业务范围的依据。

实行会员分级结算制度的期货交易所可以根据结算会员资信和业务开展情况，限制结算会员的结算业务范围，但应当于 3 日内报告中国证监会。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

30.(选择题)

【乐橙网】根据《期货交易所管理办法》，期货交易所每年应当对会员遵守期货交易所规则及其实施细则的情况进行抽样或者全面检查，并将检查结果报告( )。

A.

中国证监会派出机构

B.

期货保证金安全存管监控机构

C.

中国证监会

D.

中国期货业协会

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所定期检查的报告对象。

期货交易所每年应当对会员遵守期货交易所交易规则及其实施细则的情况进行抽样或者全面检查，并将检查结果报告中国证监会。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

31.(选择题)

【乐橙网】根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》，资产管理计划存续期间持续销售的，销售机构应当在销售行为完成后( )个工作日内，将销售过程中产生和保存的投资者信息及资料全面、准确、及时提供给证券期货经营机构。

A.

3

B.

5

C.

7

D.

10

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查资产管理计划有存续期间持续销售的相关规定。

资产管理计划存续期间持续销售的，销售机构应当在销售行为完成后 5 个工作日内，将销售过程中产生和保存的投资者信息及资料全面、准确、及时提供给证券期货经营机构。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

32.(选择题)

【乐橙网】申请免除期货公司董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事和财务负责人的任职资格，应当提交的申请材料不包括( )。

A.

申请书

B.

任职资格申请表

C.

身份、学历、学位证明

D.

2 名推荐人的书面推荐意见

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查申请任职资格的相关规定。

申请除董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事和财务负责人的任职资格，应当由拟任职期货公司向公司住所地的中国证监会派出机构提出申请，并提交下列申请材料：

(1)申请书(A 选项不符合题意);

(2)任职资格申请表(B 选项不符合题意);

(3)身份、学历、学位证明(C 选项不符合题意);

(4)中国证监会规定的其他材料。

D 选项符合题意，申请除期货公司董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事和财务负责人的任职资格不需要 2 名推荐人的书面推荐意见。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

33.(选择题)

【乐橙网】证券期货经营机构应当在资产管理计划成立之日起 5 个工作日内，将资产管理合同、验资报告等材料报( )备案，并抄报( )。

A.

中国证券业协会;中国证监会相关派出机构

B.

证券投资基金业协会;中国证监会相关派出机构

C.

中国证券登记结算机构;证券投资基金业协会

D.

中国证监会相关派出机构;证券投资基金业协会

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查证券期货经营机构成立资产管理计划的相关规定。

证券期货经营机构应当在资产管理计划成立之日起 5 个工作日内，将资产管理合同、投资者名单与认购金额、验资报告或者资产缴付证明材料报证券投资基金业协会备案，并抄送中国证监会相关派出机构。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

34.(选择题)

【乐橙网】期货公司管理人员对期货从业人员发出违法指令，期货从业人员应当( )。

A.

先执行并向中国证监会报告

B.

先执行并向期货公司董事会报告

C.

抵制并及时向期货公司高级管理人员或者董事会报告

D.

抵制并及时向中国证监会报告

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司管理人员对期货从业人员发出违法指令时从业人员的正确做法。

AB 选项错误，C 选项正确，对机构管理人员所发出的违法违规指令，从业人员应当予以抵制，并及时按照所在机构内部程序向高级管理人员或者董事会报告。

D 选项错误，对机构管理人员所发出的违法违规指令，机构未妥善处理的，从业人员应当及时向中国证监会或者协会报告，选项缺失了“机构未妥善处理的”这一前提条件。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

35.(选择题)

【乐橙网】被要求进行整改的期货公司经过整改符合有关法律、行政法规规定以及持续性经营规则要求的。国务院期货监督管理机构应当自验收完毕之日起( )日内解除对其采取的有关措施。

A.

3

B.

5

C.

10

D.

15

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司整改的相关内容。

对经过整改符合有关法律、行政法规规定以及持续性经营规则要求的期货公司。国务院期货监督管理机构应当自验收完毕之日起 3 日内解除对其采取的有关措施。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

36.(选择题)

【乐橙网】根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》，负责制定期货行业的产品或服务风险等级名录的是( )。

A.  
中国期货业协会

B.  
期货经营机构

C.  
期货交易所

D.  
中国证监会

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查负责制定期货行业的产品或服务风险等级名录的机构。

中国期货业协会负责制定期货行业的产品或服务风险等级名录。如产品或服务发生变化，中国期货业协会应根据情况及时更新名录。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

37.(选择题)

【乐橙网】下列期货公司股权变更的情形应当经中国证监会或其派出机构批准的是( )。

A.  
单个股东的持股比例增加到 3%

B.  
有关联关系的股东合计持股比例增加到 5%

C.  
单个股东的持股比例增加到 1%

D.  
有关联关系的股东合计持股比例增加到 3%

回答错误

正确答案

B

题目解析



👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司股权变更的情形。

期货公司变更股权有下列情形之一的。应当经中国证监会批准：

(1)变更控股股东、第一大股东；

(2)单个股东或者有关联关系的股东持股比例增加到 100%；

(3)单个股东的持股比例或者有关联关系的股东合计持股比例增加到 5%以上，且涉及境外股东的。

除前款规定情形外，期货公司单个股东的持股比例或者有关联关系的股东合计持股比例增加到 5%以上，应当经期货公司住所地中国证监会派出机构批准。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

38.(选择题)

【乐橙网】期货公司股东董事不得越过( )直接向首席风险官下达指令或者干涉首席风险官的工作。

A.

董事长

B.

董事会

C.

总经理

D.

董事会常设的风险管理委员会

回答错误

正确答案

B

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查首席风险官的履职保障。

期货公司股东、董事不得违反公司规定的程序，越过董事会直接向首席风险官下达指令或者干涉首席风险官的工作。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

39.(选择题)

【乐橙网】根据《期货市场客户开户管理规定》，( )应当建立健全相应的应急处理机制，防范和化解统一开户系统的运行风险。

A.

期货交易所

B.

中国期货保证金监控中心

C.

期货公司

D.

中国证监会派出机构

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查中国期货保证金监控中心。

监控中心应当依据本规定制定期货市场客户开户管理的业务操作规则，并报告中国证监会。

监控中心应当建立健全相应的应急处理机制，防范和化解统一开户系统的运行风险。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

40.(选择题)

【乐橙网】期货公司变更法定代表人，应当自( )之日起 5 个工作日内向住所地的中国证监会派出机构备案。

A.

股东会决议

B.

董事会决议

C.

完成相关工商变更登记

D.

变更后的法定代表人任职

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司法定代表人变更。

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

期货公司变更法定代表人，拟任法定代表人应当具备任职条件。期货公司应当自完成相关工商变更登记之日起 5 个工作日内向住所地的中国证监会派出机构提交下列备案材料：

- (一)备案报告；
- (二)变更后的营业执照副本复印件；
- (三)公司决议文件；
- (四)法定代表人期货从业资格证明、任职资格证明；
- (五)期货公司原《经营期货业务许可证》正、副本原件；
- (六)中国证监会要求提交的其他文件。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

41.(选择题)

【乐橙网】证券公司从事介绍业务过程中发生重大事项的，应当在( )个工作日内向所在地中国证监会派出机构报告。

A.

5

B.

3

C.

2

D.

1

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查证券公司重大事项的报告。

证券公司应当建立并有效执行介绍业务的合规检查制度。证券公司应当定期对介绍业务规则、内部控制、风险隔离等制度的执行情况和营业部介绍业务的开展情况进行检查，每半年向中国证监会派出机构报送合规检查报告。发生重大事项的，证券公司应当在 2 个工作日内向所在地中国证监会派出机构报告。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

42.(选择题)

【乐橙网】按照《期货公司首席风险官管理规定（试行）》，期货公司首席风险官应当向( )负责。

A.  
法定代表人

B.  
监事会

C.  
股东会

D.  
董事会  
回答错误  
正确答案

D  
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查首席风险官的定义。

首席风险官是负责对期货公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况进行监督检查的期货公司高级管理人员，首席风险官向期货公司董事会负责。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

43.(选择题)

【乐橙网】期货交易所向会员收取的保证金，属于( )所有，除按规定用于交易结算外，严禁挪作他用。

A.  
客户

B.  
期货保证金安全存管监控机构

C.  
会员

D.  
期货交易所  
回答错误  
正确答案

C  
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

本题考查保证金的归属。

期货交易所向会员收取的保证金，属于会员所有，除用于会员的交易结算外，严禁挪作他用。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

44.(选择题)

【乐橙网】期货经营机构对投资者进行告知、警示应当采取( )形式送达投资者，并由其确认已充分理解和接受。

A.

面谈

B.

公证

C.

书面

D.

电话

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查告知警示的告知形式。

经营机构对投资者进行告知、警示，内容应当真实、准确、完整。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，语言应当通俗易懂;告知、警示应当采用书面形式送达投资者，并由其确认已充分理解和接受。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

45.(选择题)

【乐橙网】在我国申请设立期货公司，要求主要股东以及实际控制人具有持续盈利能力，信誉良好，最近( )年无重大违法违规记录。

A.

1

B.

2

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

C.  
3

D.  
5

回答错误  
正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查申请设立期货公司的相关规定。

申请设立期货公司，应当符合《中华人民共和国公司法》的规定，并要求主要股东以及实际控制人具有持续盈利能力，信誉良好，最近 3 年无重大违法违规记录。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

46.(选择题)

【乐橙网】投资者在期货投资活动中因期货市场波动或者投资品种价值本身发生变化所导致的损失由( )负担。

A.  
期货公司

B.  
投资者自行

C.  
期货交易所

D.  
期货投资者保障基金

回答错误  
正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查各种损失的承担者。

期货交易活动实行公开、公平、公正和投资者投资决策自主、投资风险自担的原则。投资者在期货投资活动中因期货市场波动或者投资品种价值本身发生变化所导致的损失，由投资者自行承担。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

47.(选择题)

【乐橙网】下列选项中，期货交易所的非期货公司结算会员的从业人员可以从事的行为是( )。

A.

向客户做出保本承诺

B.

代理客户从事期货交易

C.

坚持客户所有利益最大化优先的原则

D.

充分揭示期货交易风险

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

期货交易所的非期货公司结算会员的期货从业人员不得有下列行为：

- (一) 利用结算业务关系及由此获得的结算信息损害非结算会员及其客户的合法权益；
- (二) 代理客户从事期货交易；
- (三) 中国证监会禁止的其他行为。

A、B、C 项属于所有期货从业人员的禁止行为。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

48.(选择题)

【乐橙网】因期货经纪合同无效给客户造成经济损失的，( )。

A.

应当由期货经纪商承担责任

B.

应当由客户承担责任

C.

应当由交易的对手方承担责任

D.

应当根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查无效合同纠纷处理。

因期货经纪合同无效给客户造成经济损失的,应当根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

49.(选择题)

根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》证券公司开展中间介绍业务应当提供( )服务。

A.

通过证券资金账户为客户存取、划转期货保证金

B.

代期货公司收付期货保证金

C.

代理客户进行期货交易

D.

期货行情信息、交易设施

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查证券公司开展中间介绍业务应当提供的服务。

ABC 选项错误,证券公司不得代理客户进行期货交易、结算或者交割,不得代期货公司、客户收付期货保证金,不得利用证券资金账户为客户存取、划转期货保证金。

D 选项正确,证券公司受期货公司委托从事介绍业务,应当提供下列服务:

- (1) 协助办理开户手续;
- (2) 提供期货行情信息、交易设施;
- (3) 中国证监会规定的其他服务。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

50.(选择题)

【乐橙网】期货公司首席风险官发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为的,应当(



)。

A.

向独立董事和监事会报告

B.

向总经理和监事会报告

C.

向独立董事和公司住所地中国证监会派出机构报告

D.

向董事会和公司住所地中国证监会派出机构报告

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司首席风险官对违法违规行为的处理措施。

首席风险官发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为或者可能发生风险的，应当立即向公司住所地的中国证监会派出机构和公司董事会报告。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

51.(选择题)

【乐橙网】下列关于期货公司业务资格的表述中，正确的是( )。

A.

期货公司依法设立后，即可从事期货投资咨询业务

B.

期货公司依法设立后，即可从事金融期货经纪业务

C.

期货公司从事商品期货经纪业务两年后，即可从事其他期货业务

D.

期货公司依法设立后，即可从事商品期货经纪业务

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司业务资格。

AB 选项说法错误，从事金融期货经纪、境外期货经纪、期货投资咨询的，应当取得相应业务资格。期货公司依法设立后，应当取得期货投资咨询业务资格，方可从事期货投资咨询业务。取得金融期货经纪业务资格后，方可从事金融期货经纪业务。

C 选项错误，期货公司经批准可以从事中国证监会规定的其他业务，该选项与原文表述不符。

D 选项正确，按照《期货公司监督管理办法》设立的期货公司，可以依法从事商品期货经纪业务。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

52.(选择题)

【乐橙网】根据《期货公司风险监管指标管理办法》的规定，期货公司应当持续符合风险监管指标标准，其中负债与净资产的比例( )。

A.

不得高于 150%

B.

不得低于 150%

C.

不得低于 80%

D.

不得高于 80%

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司风险监管指标体系。

期货公司应当持续符合以下风险监管指标标准：

(一)净资本不得低于人民币 3000 万元；

(二)净资本与公司风险资本准备的比例不得低于 100%；

(三)净资本与净资产的比例不得低于 20%；

(四)流动资产与流动负债的比例不得低于 100%；

(五)负债与净资产的比例不得高于 150%；

(六)规定的最低限额结算准备金要求。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

53.(选择题)

【乐橙网】期货公司接受客户全权委托进行期货交易的，对交易产生的损失，承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的( )，但法律、行政法规另有规定的除外。

A.  
80%

B.  
60%

C.  
20%

D.  
40%

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查交易行为纠纷及其责任。

期货公司接受客户全权委托进行期货交易的，对交易产生的损失，承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的 80%，法律、行政法规另有规定的除外。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

54.(选择题)

【乐橙网】证券公司从事介绍业务的人员必须具备( )。

A.  
期货投资咨询资格

B.  
证券投资咨询资格

C.  
期货从业人员资格

D.  
证券销售人员资格

回答错误

正确答案

C

题目解析

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查中间介绍业务及其监管。考前包过押题加微信 Yuan909591126 获取

证券公司应当配备足够的具有期货从业人员资格的业务人员,不得任用不具有期货从业人员资格的业务人员从事介绍业务。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

55.(选择题)

【乐橙网】依法对期货公司首席风险官进行监督管理的机构是( )。

A.

期货交易所

B.

中国证监会及其派出机构

C.

中国期货业协会

D.

期货公司董事会

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查监督管理。

中国证监会及其派出机构依法对首席风险官进行监督管理。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

56.(选择题)

【乐橙网】期货公司强行平仓数额与客户需追加的保证金数额相比,( )。

A.

前者必须大于后者

B.

前者必须小于后者

C.

应基本相当

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

D.

没有要求

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查强行平仓纠纷及其责任。

期货交易所或者期货公司强行平仓数额应当与期货公司或者客户需追加的保证金数额基本相当。因超量平仓引起的损失，由强行平仓者承担。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

57.(选择题)

【乐橙网】下列关于中国期货业协会章程的表述，正确的是( )。

A.

由协会会员大会制定，并报中国证监会批准

B.

由协会会员大会制定，并报中国证监会备案

C.

由协会理事会制定，并报会员大会备案

D.

由协会理事会制定，并报会员大会批准

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查中国期货业协会的组织结构。

中国期货业协会的章程由会员大会制定，并报中国证监会备案。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

58.(选择题)

【乐橙网】下列关于申请设立期货公司必备条件的描述中，错误的是( )。

A.

主要股东以及实际控制人最近 2 年无重大违法违规记录

B.

有符合法律、行政法规规定的公司章程

C.

有合格的经营场所和业务设施

D.

董事、监事、高级管理人员具备任职条件，从业人员具有期货从业资格

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司的设立许可。

申请设立期货公司，应当符合《中华人民共和国公司法》的规定，并具备下列条件：

(一)注册资本最低限额为人民币 3000 万元；（期货公司监督管理办法要求是 1 亿元）

(二)董事、监事、高级管理人员具备任职条件，从业人员具有期货从业资格；

(三)有符合法律、行政法规规定的公司章程；

(四)主要股东以及实际控制人具有持续盈利能力，信誉良好，最近 3 年无重大违法违规记录；

(五)有合格的经营场所和业务设施；

(六)有健全的风险管理和内部控制制度；

(七)国务院期货监督管理机构规定的其他条件。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

59.(选择题)

【乐橙网】期货公司应当建立并完善相关制度，为首席风险官( )履行职责提供必要的条件。

A.

独立、民主地

B.

自由、公平地

C.

独立、有效地

D.

公正、公平地

回答错误

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查首席风险官的任免。

期货公司应当建立并完善相关制度，为首席风险官独立、有效地履行职责提供必要的条件。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

60.(选择题)

【乐橙网】直接持有期货公司 5%以上股权的境外股东，除应符合《期货公司监督管理办法》规定的条件外，还应当具备持续经营( )以上，近( )未受到所在国家或者地区监管机构或者行政、司法机关的重大处罚的条件。

A.

5 年;3 年

B.

10 年;2 年

C.

3 年;5 年

D.

2 年;10 年

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司的设立许可。

直接持有期货公司 5%以上股权的境外股东，除应符合《期货公司监督管理办法》规定的条件外，还应当具备下列条件：

(1) 持续经营 5 年以上，近 3 年未受到所在国家或者地区监管机构或者行政、司法机关的重大处罚；

(2) 管理层具有良好的专业素质和管理能力；

(3) 具有健全的内部控制制度和风险管理体系；

(4) 具有良好的国际声誉和经营业绩，近 3 年业务规模、收入、利润居于国际前列，近 3 年长期信用均保持在高水平；

(5) 中国证监会规定的其他审慎性条件。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

61.(多选题)

【乐橙网】根据《期货从业人员执业行为准则（修订）》，期货从业人员在执业过程中应当( )。

A.

确保股东利益最大化

B.

如实向投资者告知期货投资的风险

C.

以个人名义接受投资者委托

D.

如实向投资者申明其所具有的执业能力

确 定

回答错误

正确答案

BD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员在执业过程中的义务。

A 选项错误，从业人员应当保护投资者的合法权益，不得以损害投资者利益的手段谋取个人或者相关方利益。选项所表述的"确保股东利益最大化"与原文投资者合法权益的表述不符。

B 选项正确，从业人员在向投资者提供服务前，应当了解投资者的财务状况、投资经验及投资目标，并应谨慎、诚实、客观地告知投资者期货投资的特点以及在期货投资中可能出现的各种风险，不得向投资者做出不符合有关法律、法规、规章、政策等规定的承诺或保证。

C 选项错误，期货公司的从业人员不得以个人名义接受客户委托代理客户从事期货交易。

D 选项正确，从业人员应当如实向投资者申明其所具有的执业能力，不得向投资者提供虚假文件、材料。

故本题选 BD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

62.(多选题)

【乐橙网】根据《期货公司首席风险官管理规定（试行）》，期货公司首席风险官履行职责应当( )。

A.

独立、谨慎、及时地作出判断

B.

主动回避与本人有利害冲突的事项

考前包过押题加微信Yuan909591126获取



C.

保持充分的独立性

D.

保守期货公司的商业秘密和客户信息

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司首席风险官履行职责时的义务。

ABC 选项正确，首席风险官履行职责应当保持充分的独立性，作出独立、审慎、及时的判断，主动回避与本人有利害冲突的事项。

D 选项正确，首席风险官应当保守期货公司的商业秘密和客户信息。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

63.(多选题)

【乐橙网】根据《证券期货投资者适当性管理办法》经营机构在确定普通投资者的风险承受能力时，需要综合考虑的因素包括( )。

A.

资产状况和债务

B.

投资知识和经验

C.

收入来源

D.

风险偏好

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查确定普通投资者的风险承受能力需考虑的因素。

经营机构应当按照有效维护投资者合法权益的要求，综合考虑收入来源、资产状况、债务、投资知识和经验、风险偏好、诚信状况等因素，确定普通投资者的风险承受能力，对其进行

细化分类和管理。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

64.(多选题)

【乐橙网】根据《期货从业人员执业行为准则（修订）》，期货经营机构的管理人员不得( )。

A.

为客户提供期货业务服务

B.

以不正当手段辞退本机构从业人员

C.

对下属从业人员的工作进行指导和监督

D.

以不正当手段招徕其他机构在职从业人员

确 定

回答错误

正确答案

BD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货经营机构的管理人员的禁止行为。

A 选项正确，从业人员应当为客户提供期货业务服务。

BD 选项错误，机构的管理人员不得以不正当手段招徕其他机构在职从业人员，不得以不正当手段辞退本机构从业人员。

C 选项正确，机构的管理人员应当对下属从业人员的工作进行指导、监督和支持，使其确保不断提高专业胜任能力。

故本题选 BD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

65.(多选题)

【乐橙网】根据《证券期货投资者适当性管理办法》普通投资者享有的特别保护包括( )。

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

A.

信息告知

B.

投资收益

C.

风险警示

D.

适当性匹配

确定

回答错误

正确答案

ACD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资者适当性。

投资者分为普通投资者与专业投资者。普通投资者在信息告知、风险警示、适当性匹配等方面享有特别保护。

故本题选 ACD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

66.(多选题)

【乐橙网】期货公司首席风险官向监管部门提交上年度工作报告时，报告内容应包括( )。

A.

首席风险官提出的整改意见及期货公司整改效果

B.

首席风险官所做的尽职调查

C.

期货公司内部控制状况

D.

期货公司合规经营、风险管理状况

确定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查首席风险官的报告义务。

首席风险官应当在每季度结束之日起 10 个工作日内向公司住所地中国证监会派出机构提交季度工作报告;每年 1 月 20 日前向公司住所地中国证监会派出机构提交上一年度全面工作报告,报告期货公司合规经营、风险管理状况和内部控制状况,以及首席风险官的履行职责情况,包括首席风险官所作的尽职调查、提出的整改意见以及期货公司整改效果等内容。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

67.(多选题)

【乐橙网】证券期货经营机构从事私募资产管理业务，应当切实履行主动管理职责，不得有的行为包括( )。

A.

为其他机构、个人或者资产管理产品提供规避投资范围、杠杆约束等监管要求的通道服务

B.

在资产管理合同中约定由委托人或其指定第三方下达投资指令或者提供投资建议

C.

在资产管理合同中约定管理人根据委托人或者指定第三方的意见行使资产管理计划所持证券的权利

D.

在资产管理合同中约定由委托人或其指定第三方自行负责尽职调查或者投资运作

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

证券期货经营机构应当切实履行主动管理职责，不得有下列行为：

(1)为其他机构、个人或者资产管理产品提供规避投资范围、杠杆约束等监管要求的通道服务(A 选项正确)；

(2)在资产管理合同中约定由委托人或其指定第三方自行负责尽职调查或者投资运作(D 选项正确)；

(3)在资产管理合同中约定由委托人或其指定第三方下达投资指令或者提供投资建议(B 选项正确)；

(4)在资产管理合同中约定管理人根据委托人或其指定第三方的意见行使资产管理计划所持证券的权利(C 选项正确)；

(5)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

68.(多选题)

【乐橙网】根据《证券期货投资者适当性管理办法》经营机构提供的产品或者服务存在下列因素时，应该审慎评估其风险等级的有( )。

A.

产品或者服务的跨境因素，存在市场差异、适用境外法律等情形的跨境发行或者交易的产品或者服务

B.

产品或者服务的募集方式，涉及面广、影响力大的公募产品或者相关服务

C.

因无公开交易市场、参与投资者少等因素导致难以在短期内以合理价格获利变现的产品或者服务

D.

因杠杆交易等因素容易导致收益大部分或者全部损失的产品或者服务

确定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查应当审慎评估产品或服务的风险等级的情形。

《证券期货投资者适当性管理办法》规定，产品或者服务存在下列因素的，应当审慎评估其风险等级：

(1) 存在本金损失的可能性，因杠杆交易等因素容易导致本金大部分或者全部损失的产品或者服务(D 选项正确)；

(2) 产品或者服务的流动变现能力，因无公开交易市场、参与投资者少等因素导致难以在短期内以合理价格顺利变现的产品或者服务(C 选项正确)；

(3) 产品或者服务的可理解性，因结构复杂、不易估值等因素导致普通人难以理解其条款和特征的产品或者服务；

(4) 产品或者服务的募集方式，涉及面广、影响力大的公募产品或者相关服务(B 选项正确)；

(5) 产品或者服务的跨境因素，存在市场差异、适用境外法律等情形的跨境发行或者交易的产品或者服务(A 选项正确)；

(6) 自律组织认定的高风险产品或者服务；

(7) 其他有可能构成投资风险的因素。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

69.(多选题)

【乐橙网】国务院期货监督管理机构应当制定期货公司持续性经营规则，对期货公司及其分支机构的( )等方面提出要求。

A.

关联交易

B.  
内部控制

C.  
风险管理

D.  
经营条件  
确定  
回答错误  
正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司持续性经营规则的相关内容。《期货交易管理条例》第五十四条规定，国务院期货监督管理机构应当制定期货公司持续性经营规则，对期货公司的净资本与净资产的比例，净资本与境内期货经纪、境外期货经纪等业务规模的比例，流动产与流动负债的比例等风险监管指标作出规定：对期货公司及其分支机构的经营条件(D选项合题意)、风险管理(C选项符合题意)、内部控制(B选项符合题意)、保证金存管、关联交易(A选项符合题意)等方面提出要求。

故本题考查 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

70.(多选题)

【乐橙网】某期货公司交易保证金不足，期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金。由于行情向持仓不利的方向变化，导致期货公司发生透支并造成 100 万元的扩大损失，期货交易所应向该期货公司赔偿。下列符合规定赔偿金额范围的有( )万元。

A.  
55

B.  
49

C.  
60

D.  
81

确定  
回答错误  
正确答案  
ABC

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查透支交易责任的承担。

期货公司的交易保证金不足，期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金的，由于行情向持不利的方向变化导致期货公司透支发生的扩大损失，期货交易所应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的 60%。根据题意赔偿额不超过  $100 \times 60\% = 60$  万元。

故本题选 ABC 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

71.(多选题)

【乐橙网】当期货市场出现异常情况时，期货交易所可以采取的紧急措施有( )。

A.

提高保证金

B.

调整涨跌停板幅度

C.

限制会员或者客户的最大持仓量

D.

暂时停止交易

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货市场异常情况处理。

当期货市场出现异常情况时，期货交易所可以按照其章程规定的权限和程序，决定采取下列紧急措施，并应当立即报告国务院期货监督管理机构：

(一)提高保证金；

(二)调整涨跌停板幅度；

(三)限制会员或者客户的最大持仓量；

(四)暂时停止交易；

(五)采取其他紧急措施。

故本题选 ABCD 选项。

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

72.(多选题)

【乐橙网】根据《期货从业人员执业行为准则(修订)》期货从业人员的竞业准则包括从业人

员应当( )。

A.

提高职业声誉

B.

共同维护本行业的职业道德

C.

同业互助

D.

相互尊重

确定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员执业行为准则。

从业人员应当相互尊重、同业互助，共同维护本行业的职业道德，提高职业声誉。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

73.(多选题)

【乐橙网】期货公司申请使用期货投资者保障基金前，必须( )。

A.

先以自有资金和变现资产弥补保证金缺口

B.

积极清理资产并变现处置

C.

申请注销期货经纪业务许可证

D.

核实投资者保证金权益及损失

确定

回答错误

正确答案

ABD

题目解析



👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司申请使用期货投资者保障基金的相关内容。

使用保障基金前,中国证监会和保障基金管理机构应当监督期货公司核实投资者保证金权益及损失(D 选项符合题意),积极清理资产并变现处置(B 选项符合题意),应当先以自有资金和变现资产弥补保证金缺口(A 选项符合题意)。不足弥补或者情况危急的,方能决定使用保障基金。

故本题选 ABD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

74.(多选题)

【乐橙网】根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》下列表述正确的有( )。

A.

C1 类投资者可购买或接受 R1 风险等级的产品或服务

B.

C5 类投资者可购买或接受 R1、R2、R3、R4、R5 风险等级的产品或服务

C.

风险承受能力最低类别的投资者只可购买或接受 R1 风险等级的产品或服务

D.

专业投资者可购买或接受所有风险等级的产品或服务

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查投资者的风险等级划分。

AB 选项正确,C1 类投资者(含风险承受能力最低类别)可购买或接受 R1 风险等级的产品或服务;C5 类投资者可购买或接受 R1、R2、R3、R4、R5 风险等级的产品或服务。

C 选项正确,风险承受能力最低类别的投资者只可购买或接受 R1 风险等级的产品或服务。

D 选项正确,专业投资者可购买或接受所有风险等级的产品或服务。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

75.(多选题)

【乐橙网】根据《期货公司风险监管指标管理办法》期货公司风险监管指标不符合规定标准的,期货公司应当履行的报告义务的有( )。

A.

及时向全体股东报告或进行信息披露

B.

当日向公司住所地中国证监会派出机构书面报告

C.

当日向全体董事书面报告

D.

当日向总经理书面报告

确 定

回答错误

正确答案

ABC

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司风险监管指标不符合规定标准的，期货公司应当履行的报告义务。

期货公司风险监管指标达到预警标准的，期货公司应当于当日向全体董事提交书面报告(C选项正确)，详细说明原因、对期货公司的影响、解决问题的具体措施和期限，书面报告应当同时抄送期货公司住所地中国证监会派出机构(B选项正确)。期货公司风险监管指标不符合规定标准的，期货公司除履行上述程序外，还应当及时向全体股东报告或进行信息披露(A选项正确)。D选项错误，应为当日向全体董事书面报告。

故本题选 ABC 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

76.(多选题)

【乐橙网】《期货交易管理条例》明确禁止的行为有( )。

A.

欺诈

B.

内幕交易

C.

操纵期货交易价格

D.

在期货交易所、依法批准的其他交易场所之外进行期货交易

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查《期货交易管理条例》明确禁止的行为。

从事期货交易活动，应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。禁止欺诈(A选项符合题意)、内幕交易(B选项符合题意)和操纵期货交易价格(C选项符合题意)等违法行为。期货交易应当在依照规定设立的期货交易所、国务院批准的或者国务院期货监督管理机构批准的其他期货交易场所进行。禁止在前款规定的期货交易场所之外进行期货交易(D选项符合题意)。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

77.(多选题)

【乐橙网】下列选项中适用《期货从业人员管理办法》的是( )。

A.

申请期货从业人员资格

B.

从事期货经营业务的机构任用期货从业人员

C.

期货从业人员从事期货业务

D.

期货公司的设立

确 定

回答错误

正确答案

ABC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查《期货从业人员管理办法》的适用范围。

ABC选项符合题意，申请期货从业人员资格，期货公司、期货交易所的非期货公司结算会员、期货投资咨询机构、为期货公司提供中间介绍业务的机构等任用期货从业人员，以及期货从业人员从事期货业务的，应当遵守该办法。

D选项不符合题意，期货公司的设立不属于本办法调整。

故本题选 ABC 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

78.(多选题)

【乐橙网】根据《证券期货投资者适当性管理办法》经营机构向投资者销售产品或者提供服务时，应当了解投资者的信息包括( )。

考前包过押题请咨询Yuan909591126

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

A.

自然人配偶的基本情况

B.

风险偏好及可承受的损失

C.

投资期限、品种、期望收益等投资目标

D.

收入来源和数额、资产、债务等财务状况

确定

回答错误

正确答案

BCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查经营机构应当了解投资者的信息。

经营机构向投资者销售产品或者提供服务时，应当了解投资者的下列信息：

（1）收入来源和数额、资产、债务等财务状况（D选项符合题意）；

（2）投资期限、品种、期望收益等投资目标（C选项符合题意）；

（3）风险偏好及可承受的损失（B选项符合题意）；

故本题选BCD选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

79.(多选题)

【乐橙网】根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》下列说法正确的是( )。

A.

资产管理计划接受其他资产管理产品参与，证券期货经营机构可以进行转委托，但不得再投资除公募基金以外的其他资产管理产品

B.

证券期货经营机构应当确保在开放期保持适当比例的现金或者其他高流动性金融资产，且限制流动性受限资产投资比例

C.

证券期货经营机构不得将其管理的资产管理计划资产投资于该机构管理的其他资产管理计划

D.

证券期货经营机构不得在资产管理合同中约定管理人根据委托人或其指定第三方的意见行

使资产管理计划所持证券的权利

确 定

回答错误

正确答案

BD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查资产管理计划的相关内容。

A 选项不符合题意，资产管理计划接受其他资产管理产品参与，证券期货经营机构应当切实履行主动管理职责，不得进行转委托（而不是可以进行转委托），不得再投资除公募基金以外的其他资产管理产品。

B 选项符合题意，证券期货经营机构应当确保资产管理计划所投资的资产组合的流动性与资产管理合同约定的参与、退出安排相匹配，确保在开放期保持适当比例的现金或者其他高流动性金融资产，且限制流动性受限资产投资比例。

C 选项不符合题意，证券期货经营机构不得将其管理的资产管理计划资产投资于该机构管理的其他资产管理计划，依法设立的基金由基金资产管理计划以及由国证监会另有规定的除外。

D 选项符合题意，证券期货经营机构应当切实履行主动管理职责，不得在资产管理合同中约定管理人根据委托人或其指定第三方的意见行使资产管理计划所持证券的权利。

故本题选 BD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

80.(多选题)

【乐橙网】未经国务院期货监督管理机构审核并报国务院批准，期货交易所不得从事的业务活动有( )。

A.

非自用不动产投资

B.

为期货交易提供集中履约担保

C.

股票投资

D.

信托投资

确 定

回答错误

正确答案

ACD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所不得从事的业务活动。

考前包过押题请咨询Yuan909591126

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

期货交易所不得直接或者间接参与期货交易。未经国务院期货监督管理机构审核并报国务院批准，期货交易所不得从事信托投资(D选项符合题意)、股票投资(C选项符合题意)、非自用不动产投资(A选项符合题意)等与其职责无关的业务。

B选项错误，期货交易所履行的职责包括为期货交易提供集中履约担保，故B选项并非是期货交易所的禁止行为而是职责。

故本题选ACD选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

81.(多选题)

【乐橙网】据《期货市场客户开户管理规定》下列选项中属于中国期货保证金监控中心对客户交易编码申请相关资料进行复核的标准的有( )。

A.

客户交易编码申请表内容完整性、格式正确性

B.

个人客户姓名和身份证号码与全国公民身份信息查询服务系统反馈结果的一致性

C.

一般单位客户名称和组织机构代码证号码与全国组织机构代码管理中心反馈结果的一致性

D.

客户姓名或者名称与其期货结算账户户名的一致性

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查客户交易编码申请的相关内容。

监控中心应当按以下标准对期货公司提交的客户交易编码申请表及其他相关资料进行复核：

(1) 客户交易编码申请表内容完整性、格式正确性 (A选项符合题意)；

(2) 个人客户姓名和身份证号码与全国公民身份信息查询服务系统反馈结果的一致性 (B选项符合题意)；

(3) 一般单位客户名称和组织机构代码证号码与全国组织机构代码管理中心反馈结果的一致性 (C选项符合题意)；

(4) 客户姓名或者名称与其期货结算账户户名的一致性 (D选项符合题意)；

(5) 其他应当复核的内容。

故本题选ABCD选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

82.(多选题)

【乐橙网】期货交易所办理下列事项时，应当经国务院期货监督管理机构批准的有( )。

A.  
取消交易品种

B.  
制定章程

C.  
修改交易规则

D.  
上市交易品种

确定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所办理的应当经国务院期货监督管理机构批准的事项。

期货交易所办理下列事项，应当经国务院期货监督管理机构批准：

- (1) 制定或者修改章程、交易规则（BC 选项符合题意）；
- (2) 上市、中止、取消或者恢复交易品种（AD 选项符合题意）；
- (3) 国务院期货监督管理机构规定的其他事项。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

83.(多选题)

【乐橙网】会员或者客户违规且对市场产生重大影响时，为防止违规行为后果进一步扩大，期货交易所可以对该会员或者客户采取的措施有( )。

A.  
提高保证金标准

B.  
冻结账户

C.  
扣划资金

D.  
限制出、入金  
确定

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

回答错误

正确答案

AD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所可以对该会员或者客户采取的措施。

有根据认为会员或者客户违反期货交易所交易规则及其实施细则并且对市场正在产生或者即将产生重大影响,为防止违规行为后果进一步扩大,期货交易所可以对该会员或者客户采取下列临时处置措施:

- (1) 限制入金;
- (2) 限制出金 (D 选项符合题意);
- (3) 限制开仓;
- (4) 提高保证金标准 (A 选项符合题意);
- (5) 限期平仓;
- (6) 强行平仓。

故本题选 AD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

84.(多选题)

【乐橙网】根据《期货从业人员执业行为准则(修订)》的规定,期货从业人员不得从事的行为有( )。

A.

疏忽履行应当承担的义务

B.

为了投资者的利益,适度地损害其他相关方的利益

C.

平等对待投资者

D.

迎合投资者的不合理要求

确 定

回答错误

正确答案

ABD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员不得从事的行为。

从业人员应当如实向投资者申明其所具有的执业能力,不得向投资者提供虚假文件、材料。从业人员应当保护投资者的合法利益,不得以损害投资者利益的手段谋取个人或者相关方利益 (B 选项符合题意)。



从业人员在向投资者提供服务时应当公平地对待投资者（C 选项不符合题意）。

从业人员不得疏忽履行应承担的义务（A 选项符合题意）。

从业人员不得迎合投资者的不合理要求，不得为了投资者利益而损害社会公共利益、所在机构的合法利益或者他人的合法权益（D 选项符合题意）。

故本题选 ABD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

85.(多选题)

【乐橙网】下列关于期货公司首席风险官报告义务的表述中，正确的有( )。

A.

首席风险官发现涉嫌挪用客户保证金等违法违规行为，应当立即向公司住所地的中国证监会派出机构报告

B.

首席风险官发现涉嫌占用客户保证金等违法违规行为的，应当立即向公司董事会报告

C.

首席风险官发现股东干预期货公司正常经营的，应当立即向公司住所地的中国证监会派出机构报告

D.

首席风险官发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为的，可以根据情况自行决定向当地监管机构或者公司董事会报告

确 定

回答错误

正确答案

ABC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司首席风险官报告义务的相关内容。

首席风险官发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为或者可能发生风险的，应当立即向住所地中国证监会派出机构和公司董事会报告（AB 选项符合题意，D 选项不符合题意）。

首席风险官发现期货公司股东干预期货公司正常经营的，应当立即向公司住所地中国证监会派出机构报告，并向公司董事会和监事会报告（C 选项符合题意）。

故本题选择 ABC 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

86.(多选题)

【乐橙网】中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以采取的措施包括( )。

A.

冻结资金

B.

提前闭市

C.

暂停交易

D.

延迟开市

确 定

回答错误

正确答案

BCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查紧急监管措施。

中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施。

故本题选 BCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

87.(多选题)

【乐橙网】期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务的禁止行为有( )。

A.

以个人名义收取服务报酬

B.

向客户做出保证其资产本金不受损失的承诺

C.

对价格涨跌做出确定性的判断

D.

以虚假信息为依据向客户提供期货投资咨询服务

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资咨询业务及其监管。

期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务，不得有下列行为：

- (一)向客户做出保证其资产本金不受损失或者取得最低收益的承诺；
- (二)以虚假信息、市场传言或者内幕信息为依据向客户提供期货投资咨询服务；
- (三)对价格涨跌或者市场走势做出确定性的判断；
- (四)利用向客户提供投资建议谋取不正当利益；
- (五)利用期货投资咨询活动传播虚假、误导性信息；
- (六)以个人名义收取服务报酬；
- (七)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

88.(多选题)

【乐橙网】期货公司为债务人，人民法院应债权人请求，冻结、划拨期货公司客户保证金账户中的资金，应符合( )条件。

A.

有证据证明期货公司自有资金与客户保证金发生混同，期货公司在合理期限内不能提出相反证据

B.

该客户是期货公司的股东

C.

有证据证明保证金账户中有超过客户保证金权益的资金，期货公司在合理期限内不能提出相反证据

D.

期货公司净资本高于客户权益总额的 6%

确 定

回答错误

正确答案

AC

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查诉讼。

有证据证明保证金账户中有超过规定的资金或者有价值证券部分权益的，期货交易所、期货公司或者期货交易所结算会员在人民法院指定的合理期限内不能提出相反证据的，人民法院可以依法冻结、划拨超出部分的资金或者价值证券。

有证据证明期货交易所、期货公司、期货交易所结算会员自有资金与保证金发生混同，期货交易所、期货公司或者期货交易所结算会员在人民法院指定的合理期限内不能提出相反证据的，人民法院可以依法冻结、划拨相关账户内的资金或者价值证券。

故本题选 AC 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

89.(多选题)

【乐橙网】根据《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》，期货市场的居间人( )。

A.

独立承担基于居间经纪关系所产生的民事责任

B.

可以接受期货公司支付的报酬

C.

只能接受期货公司的委托

D.

可以是公民，也可以是法人

确 定

回答错误

正确答案

ABD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货市场民商事法律关系。

公民、法人受期货公司或者客户的委托，作为居间人为其提供订约的机会或者订立期货经纪合同的中介服务的，期货公司或者客户应当按照约定向居间人支付报酬。居间人应当独立承担基于居间经纪关系所产生的民事责任。

故本题选 ABD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

90.(多选题)

【乐橙网】交割仓库不得从事的行为包括( )。

A.

泄露与期货交易有关的商业秘密

B.

违反期货交易所业务规则，限制交割商品入库、出库

C.

违反国家有关规定参与期货交易

D.

出具虚假仓单

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交割制度。

交割仓库由期货交易所指定。期货交易所不得限制实物交割总量，并应当与交割仓库签订协议，明确双方的权利和义务。交割仓库不得有下列行为：

- (一)出具虚假仓单；
- (二)违反期货交易所业务规则，限制交割商品的入库、出库；
- (三)泄露与期货交易有关的商业秘密；
- (四)违反国家有关规定参与期货交易；
- (五)国务院期货监督管理机构规定的其他行为。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

91.(判断题)

【乐橙网】国务院期货监督管理机构在调查操纵期货交易价格、内幕交易等重大期货违法违规行为时，经主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最长不得超过 20 个交易日。( )

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查国务院期货监督管理机构限制当事人期货交易的期限。

国务院期货监督管理机构依法履行职责，在调查操纵期货市场、内幕交易等重大违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人或者其授权的其他负责人批准，可以限制被调查事件当事人的交易，但限制的时间不得超过三个月；案情复杂的，可以延长三个月；

故本题表述错误。

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

92.(判断题)

【乐橙网】期货交易所的所得收益按照国家有关规定管理和使用，但应当首先用于保证期货

交易场所、设施的运行和改善。( )

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所收益的应用。

期货交易所的所得收益按照国家有关规定管理和使用，但应当首先用于保证期货交易所、设施的运行和改善。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

93.(判断题)

【乐橙网】根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》证券公司从事介绍业务，应当审慎，经营，并对通过其营业部开展的介绍业务实行统一管理。( )

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查证券公司从事介绍业务的义务。

证券公司从事介绍业务，应当依照规定取得介绍业务资格，审慎经营，并对通过其营业部开展的介绍业务实行统一管理。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

94.(判断题)

【乐橙网】根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》符合规定条件的专业投资者转化为普通投资者后，经营机构应当按照普通投资者的标准，对其履行相应的适当性评估、匹配与管理义务。( )

A.  
正确

B.  
错误  
回答错误  
正确答案

A  
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查专业投资者转换为普通投资者的相关规定。

符合规定条件的专业投资者，如需转化为普通投资者，应当书面告知经营机构。经营机构应当按照普通投资者的标准，对其履行相应的适当性评估、匹配与管理义务。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

95.(判断题)

【乐橙网】国务院期货监督管理机构依法履行职责，进行监督检查或者调查时，被检查、调查的单位和个人应当配合，其他有关部门和单位应当给予支持和配合。( )

A.  
正确

B.  
错误  
回答错误  
正确答案

A  
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查国务院期货监督管理机构履行职责时的相关规定。

国务院期货监督管理机构依法履行职责，进行监督检查或者调查时，被检查、调查的单位和个人应当配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝、阻碍和隐瞒;其他有关部门和单位应当给予支持和配合。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

96.(判断题)

【乐橙网】期货公司董事应当按照公司章程的规定出席董事会会议，参加公司的活动，切实履行职责。( )

A.  
正确

B.  
错误  
回答错误  
正确答案

A  
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司董事的义务。

期货公司董事应当按照公司章程的规定出席董事会会议，参加公司的活动，切实履行职责。  
故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

97.(判断题)

【乐橙网】期货从业人员在执业过程中遇到自身利益或相关方利益与投资者的利益发生冲突或可能发生冲突时，必须及时向投资者披露发生冲突的可能性及有关情况，并尽量避免冲突，当无法避免时，应当确保投资者的利益得到公平的对待。( )

A.  
正确

B.  
错误  
回答错误  
正确答案

A  
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员在执业过程中发生利益冲突的处理办法。

从业人员在执业过程中遇到自身利益或相关方利益与投资者的利益发生冲突或可能发生冲突时，必须及时向投资者披露发生冲突的可能性及有关情况，并尽量避免冲突；当无法避免时，应当确保投资者的利益得到公平的对待。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

98.(判断题)

【乐橙网】根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》的规定，经营机构评估并自主确定相关产品或服务风险等级，可以高于或者低于期货行业产品或服务风险登记名录规定的风险等级。( )



A.  
正确

B.  
错误  
回答错误  
正确答案

B  
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查风险等级的相关内容。

期货行业产品或服务的风险等级原则上由低到高划分为五级，分别为 R1、R2、R3、R4、R5 级。经营机构评估相关产品或服务的风险等级，不得低于(而不是可以高于或者低于)协会名录规定的风险等级。

故本题表述错误。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

99.(判断题)

【乐橙网】根据《期货公司风险监管指标管理办法》的规定，中国证监会派出机构可以根据审慎监管原则，要求期货公司不定期编制并报送风险监管报表。( )

A.  
正确

B.  
错误  
回答错误  
正确答案

A  
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司风险监管报表的相关内容。

中国证监会派出机构可以根据审慎监管原则，要求期货公司不定期编制并报送风险监管报表，或要求期货公司在一段时期内提高风险监管报表的报送频率。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

100.(判断题)

【乐橙网】经营机构的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。( )

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查经营机构的适当性匹配意见的相关内容。

经营机构的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

101.(判断题)

【乐橙网】期货公司董事、监事和高级管理人员在任职期间累计 3 次被行业自律组织处分的，中国证监会及其派出机构可以将其认定为不适当人选。( )

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司董事、监事和高级管理人员的任职要求。

期货公司董事、监事和高级管理人员在任职期间出现累计 3 次被行业自律组织纪律处分的，中国证监会及其派出机构可以将其认定为不适当人选。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

102.(判断题)

【乐橙网】首席风险官任期届满前，期货公司董事会可以随时免除其职务。( )

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查首席风险官的任免。

首席风险官任期届满前，期货公司董事会无正当理由不得免除其职务。

故本题表述错误。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

103.(判断题)

【乐橙网】根据《期货从业人员执业行为准则(修订)》，从业人员受到纪律惩戒的，中国期货业协会将纪律惩戒信息录入协会从业资格数据库。( )

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查从业人员受到纪律惩戒的后续处理。

从业人员受到纪律惩戒的，协会将纪律惩戒信息录入协会从业资格数据库。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

104.(判断题)

【乐橙网】期货公司从事经纪业务，接受客户委托，以公司的名义为客户进行期货交易，交易结果由公司承担。( )

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司从事经纪业务的相关规定。

期货公司从事经纪业务，接受客户委托，以自己的名义为客户进行期货交易，交易结果由客户（而不是公司）承担。

故本题表述错误。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

105.(判断题)

【乐橙网】经国务院期货监督管理机构批准，期货交易所可以发布价格预测信息。( )

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所的相关规定。

期货交易所应当及时公布上市品种合约的成交量、成交价、持仓量、最高价与最低价、开盘价与收盘价和其他应当公布的即时行情，并保证即时行情的真实、准确。期货交易所不得发布价格预测信息。

故本题表述错误。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

106.(判断题)

【乐橙网】人民法院在办理案件过程中，依法需要通过期货交易所、期货公司查询、冻结、划拨资金或者有价证券的，期货交易所、考前包过押题加微信 Yuan909591126 获取期货公司应当予以协助。( )

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查人民法院在办理案件过程中应予以协助的主体。

人民法院在办理案件过程中，依法需要通过期货交易所、期货公司查询、冻结、划拨资金或者有关证券的，期货交易所、期货公司应当予以协助。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

107.(判断题)

【乐橙网】期货从业人员发现投资者有不诚信、违法违规的行为时，应当及时向所在机构报告。( )

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员执业行为准则。

从业人员不能片面地强调业务的发展而忽视投资者信誉，更不能从个人利益出发与投资者恶意串通。发现投资者有不诚信、违法违规的行为时，应当及时向所在机构报告，并注意防范投资者的信用风险。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

108.(判断题)

【乐橙网】中国金融期货交易所的会员由结算会员和非结算会员组成，其结算模式被称为会员分级结算制度。( )

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

本题考查期货结算制度。

中国金融期货交易所的会员由结算会员和非结算会员组成，其结算模式被称为会员分级结算制度。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

109.(判断题)

【乐橙网】被期货公司免职的首席风险官可以向中国期货业协会解释说明情况。( )

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查首席风险官的任免。

期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当提前通知本人，并按规定将免职理由、首席风险官履行职责情况及替代人选名单书面报告公司住所地中国证监会派出机构。被免职的首席风险官可以向公司住所地中国证监会派出机构解释说明情况。

故本题表述错误。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

110.(判断题)

【乐橙网】经营机构应当保障投资者评估数据库正常运行，有效满足投资者适当性管理需求。( )

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查投资者适当性制度。

经营机构应当保障投资者评估数据库正常运行，有效满足投资者适当性管理需求。

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

111.(多选题)

【乐橙网】某期货公司营业部负责人陈某，为完成公司下达给该营业部的交易佣金任务，盗用客户王某的账户和密码，频繁买卖期货合约，致使王某账户亏损 100 万元，下列关于盗用王某的账户和密码进行交易的法律责任的表述中，正确的是( )。

A.

擅自交易的行为是陈某的个人行为，有关赔偿责任由陈某独立承担

B.

期货公司应承担相关赔偿责任

C.

监管机构可以处罚陈某

D.

监管机构可以处罚期货公司

确 定

回答错误

正确答案

BCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司使用客户的期货结算账户进行期货交易的解决办法。

A 选项错误，B 选项正确，期货公司擅自以客户的名义进行交易，客户对交易结果不予追认的，所造成的损失由期货公司承担。本题中利用客户账户密码擅自进行期货交易造成损失 100 万元，期货公司应承担相关赔偿责任。

C、D 选项正确，期货公司不按照规定接受客户委托或者不按照客户委托内容擅自进行期货交易的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满 10 万元的，并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处 1 万元以上 10 万元以下的罚款；情节严重的，暂停或者撤销任职资格、期货从业人员资格。根据题干，陈某利用客户账户密码擅自进行期货交易造成损失，期货公司及直接责任人员均有责任，应受到监管部门处罚。

故本题选 BCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

112.(多选题)

【乐橙网】某期货公司任命王某为本公司的首席风险官。王某在开展工作中，发现公司在保证金安全存管工作中存在一定问题，王某将相关问题口头反映给公司总经理张某。张某

要求相关部门对存在的问题进行了整改，解决了部分问题，但仍未完全达到要求，王某在张某的说服下，接受了整改结果。因公司的整改仍未达到要求，下列说法正确的有( )。

A.

王某应当及时向期货公司董事长、董事会常设风险管理委员会或者监事会报告

B.

必要时，王某应当向公司住所地中国证监会派出机构报告

C.

王某在总经理的说服下，接受整改结果，事后期货公司发生重大风险的，王某可以因为曾向总经理提出整改意见而被从轻处罚

D.

王某如因坚持要求公司整改而遭公司解聘，可向中国证监会报告，中国证监会有权要求公司重新聘任王某

确定

回答错误

正确答案

AB

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查首席风险官的职责。

A、B 选项正确，总经理或者相关负责人对存在问题不整改或者整改未达到要求的，首席风险官应当及时向期货公司董事长、董事会常设的风险管理委员会或者监事会报告，必要时向公司住所地中国证监会派出机构报告。

C 选项错误，期货公司发生严重违规或者出现重大风险，首席风险官未及时履行本规定所要求的报告义务的，应当依法承担相应的法律责任。但首席风险官已按照要求履行报告义务的，中国证监会可以从轻、减轻或者免予行政处罚。选项中王某被说服接受整改结果，未按照要求履行报告义务，故不能从轻处罚。

D 选项错误，首席风险官因正当履行职责而被解聘的，中国证监会及其派出机构可以依法对期货公司及相关责任人员采取相应的监管措施。根据选项，王某如因要求公司整改而遭公司解聘，中国证监会可以对期货公司及责任人员采取监管措施，但不能要求公司重新聘任王某。故本题选 AB 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

113.(多选题)

【乐橙网】根据《期货交易管理条例》，如果客户在期货交易中发生违约的，客户保证金不足的，正确的处理方式是( )。

A.

期货公司依法代客户承担违约责任后，取得对该客户的追偿权



B.

期货公司先以结算担保金代为承担违约责任

C.

期货公司先以风险准备金和自有资金代为承担违约责任

D.

由期货交易所先以风险准备金代为承担违约责任，并由此取得对该客户的相应追偿权

确 定

回答错误

正确答案

AC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查客户保证金不足的处理方式。

A、C 选项正确，客户在期货交易中违约的，期货公司先以该客户的保证金承担违约责任;保证金不足的，期货公司应当以风险准备金和自有资金代为承担违约责任，并由此取得对该客户的相应追偿权。

B 选项错误，期货交易所只对结算会员结算，收取和追收保证金，以结算担保金、风险准备金、自有资金代为承担违约责任，选项的主体和对象均表述错误，首先客户不是结算会员，其次期货公司不能以结算担保金代为承担违约责任。

D 选项错误，选项中表述的承担违约责任的主体错误，以风险准备金代为承担责任的主体应为期货公司。

故本题选 AC 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

114.(多选题)

【乐橙网】根据《期货公司期货投资咨询业务试行办法》下列属于期货公司投资咨询业务的是( )。

A.

为某粮食企业收集整理小麦期货市场信息及与小麦种植相关的各类经济信息，研究分析期货、现货价格及相关影响因素，提供研究分析报告

B.

为客户小丁设计套利的投资方案，拟定期货交易策略

C.

协助客户老张建立操作流程，提供风险管理顾问服务

D.

接受归国华侨陈某的全权委托，进行期货投资

确 定

回答错误

正确答案

ABC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司可开展的投资咨询业务。

本办法所称期货公司期货投资咨询业务，是指期货公司基于客户委托从事的下列营利性活动：

（1）协助客户建立风险管理制度、操作流程，提供风险管理咨询、专项培训等风险管理顾问服务(C 选项符合题意)；

（2）收集整理期货市场信息及各类相关经济信息，研究分析期货市场及相关现货市场的价格及其相关影响因素，制作、提供研究分析报告或者资讯信息的研究分析服务(A 选项符合题意)；

（3）为客户设计套期保值、套利等投资方案，拟定期货交易策略等交易咨询服务(B 选项符合题意)；

（4）中国证券监督管理委员会规定的其他活动。

故本题选 ABC 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

115.(多选题)

【乐橙网】张某、王某、赵某、李某为期货公司从业人员。因执业过程中存在违法违规行为，中国期货业协会对张某采取了训诫、对王某采取了公开谴责、对赵某采取了撤销从业资格、对李某采取了暂停从业资格的措施。则上述 4 人中应当参加中国期货业协会组织的专项后续职业培训的包括( )。

A.

赵某

B.

王某

C.

李某

D.

张某

确 定

回答错误

正确答案

BCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查从业人员受到纪律惩戒的后续处理。

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

从业人员受到训诫、公开谴责和暂停从业资格的纪律惩戒的，应当参加协会组织的专项后续职业培训。根据题干，张某受到训诫，王某受到公开谴责，李某受到暂停从业资格的纪律惩戒，故张某、王某、李某应参加专项后续职业培训。

故本题选 BCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

116.(多选题)

【乐橙网】监控中心在复核中发现( )情况的，监控中心应当退回客户交易编码申请，并告知期货公司。

A.

客户资料不符合实名制要求

B.

客户交易编码申请表及相关资料内容不完整

C.

客户交易编码申请表及相关资料格式下正确

D.

其他不合规情形

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易制度。

监控中心在复核中发现以下情况之一的，监控中心应当退回客户交易编码申请，并告知期货公司：

(一)客户资料不符合实名制要求；

(二)客户交易编码申请表及相关资料内容不完整、格式下正确；

(三)中国证监会规定的其他情形。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

117.(多选题)

【乐橙网】客户甲将一笔 1000 万元的资金划入期货公司从事期货交易。某日，客户甲需从期货公司出金 100 万元，期货公司和客户应当通过( )进行转账。

A.

客户登记的期货结算账户

B.

期货公司自有资金账户

C.

期货交易所专用结算账户

D.

期货公司备案的期货保证金账户

确定

回答错误

正确答案

AD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货保证金的存取。

A、D 选项正确，客户应当向期货公司登记以本人名义开立的用于存取期货保证金的结算账户。期货公司和客户应当通过（期货公司）备案的期货保证金账户和（客户）登记的期货结算账户转账存取保证金。

B 选项错误，客户资产应当与期货公司的自有资金相互独立、分别管理，不能使用期货公司自有资金账户进行出入金转账。

C 选项错误，期货公司存管的客户保证金应当全额存放在期货保证金账户和期货交易所专用结算账户内，严禁在期货保证金账户和期货交易所专用结算账户之外存放。题干所涉及的出入金，与期货交易所专用结算账户无关，期货交易所专用结算账户用于专门存放期货公司存管的客户保证金。

故本题选 AD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

118.(选择题)

【乐橙网】客户孙某在账户上没有可用保证金时（按照期货交易所规定标准计算），与期货公司经理赵某商量，要求期货公司允许其买进 100 手大豆合约，并保证在当日收盘前平仓，赵某考虑到孙某是期货公司老客户，可适当照顾，同意了孙某的要求，孙某买入后，价格走势非常不利，至收盘前被迫平仓，共损失 6 万元，事后孙某将期货公司诉至法院，认为期货公司允许其透支交易，应当赔偿其全部经济损失。以下说法正确的是( )。

A.

是孙某主动要求期货公司允许其下单，即便认定透支交易，孙某对该笔经济损失也应承担主要责任

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

B.

孙某实际占用了期货公司的资金，构成了透支交易，透支交易是有关法律禁止的行为，期货公司应当承担全部赔偿责任

C.

期货公司应对孙某的损失承担主要赔偿责任，赔偿额应该在 4.8 万元以下

D.

孙某在一个交易日之内完成了开平仓交易，从期货公司结算报表上看，孙某并不亏欠期货公司的保证金，因此，孙某行为不构成透支交易

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查构成透支交易的情形。

D 选项错误，期货公司在客户没有保证金或者保证金不足的情况下，允许客户开仓交易或者继续持仓，应当认定为透支交易。孙某行为满足没有保证金或者保证金不足的情况下继续持仓的情形，故构成透支交易。

AB 选项错误，期货公司允许客户开仓透支交易的，对透支交易造成的损失，由期货公司承担主要赔偿责任。

C 选项正确，期货公司允许客户开仓透支交易的，对透支交易造成的损失，由期货公司承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的百分之八十。孙某损失 6 万元，故应赔偿孙某  $6 \times 80\% = 4.8$ （万元）。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

119.(多选题)

【乐橙网】客户王某收到期货公司追加保证金通知后，表示将会尽快补足保证金，第二天，王某未能按规定补足保证金，其保证金仍然低于交易所规定的保证金水平，王某要求公司暂时为其保留持仓，期货公司与其签订了书面保仓协议，如果随后交易中，王某账户穿仓，下列说法中正确的是( )。

A.

保留持仓期间造成的损失，由王某承担，穿仓造成的损失由期货公司承担

B.

保留持仓期间造成的损失，由期货公司承担，穿仓造成的损失由王某承担

C.

上述保仓协议违反相关法律、法规规定

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

D.

上述保仓协议不违反相关法律、法规规定

确 定

回答错误

正确答案

AD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查客户的交易保证金不足要求保留持仓并经书面协商一致的情形,出现损失的责任承担。

A 选项正确, B 选项错误, 客户的交易保证金不足, 期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金, 客户要求保留持仓并经书面协商一致的, 对保留持仓期间造成的损失, 由客户承担;穿仓造成的损失, 由期货公司承担。

C 选项错误, D 选项正确, 本题中王某在保证金不足的情况下要求期货公司为其持仓, 保留持仓期间造成的损失, 应由王某承担, 穿仓造成的损失由期货公司承担;签订的持仓协议有效, 不违反法律法规。

故本题选 AD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

120.(多选题)

【乐橙网】某期货公司工作人员王某, 利用在工作中了解到的客户交易信息, 在另一家期货公司开户从事期货交易, 还把信息披露给亲朋好友, 王某违反的期货从业人员执业行为准则是( )。

A.

从业人员不得进行虚假宣传, 诱骗客户参与期货交易

B.

从业人员应自觉抵制商业贿赂

C.

从业人员应当保守投资者的商业秘密, 不得泄露, 传递给他人

D.

从业人员不得以个人名义参与期货交易

确 定

回答错误

正确答案

CD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员执业行为准则。

根据题干, 王某利用工作接触到的信息进行交易, 违反了规定:从业人员不得以个人或者其他人名义参与期货交易;

将工作接触到的信息透露给他人违反了规定:从业人员应当保守国家秘密、所在机构秘密、投资者的商业秘密及个人隐私, 对在执业过程中所获得的未公开的重要信息应当履行保密义务, 不得泄露、传递给他人。

故本题选 CD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

121.(多选题)

【乐橙网】某期货公司任命王某为本公司的首席风险官。下列关于王某开展工作的做法中，正确的有( )。

A.

对侵害客户合法权益的指令予以拒绝，必要时应向股东会报告上述情况

B.

保存工作底稿和工作记录，相关记录在整改问题完全解决后方可销毁

C.

参加、列席相关会议

D.

与为期货公司提供审计服务的机构的有关人员进行谈话

确 定

回答错误

正确答案

CD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查首席风险官的职权。

A 选项错误，首席风险官对于侵害客户和期货公司合法权益的指令或者授意应当予以拒绝；必要时，应当及时向公司住所地中国证监会派出机构（而不是向股东会）报告。

B 选项错误，首席风险官开展工作应当制作并保留工作底稿和工作记录，真实、充分地反映其履行职责情况。工作底稿和工作记录应当至少保存 20 年。选项中表述的工作底稿和工作记录的销毁明显与原文相悖。

C、D 选项正确，首席风险官根据履行职责的需要，享有下列职权：

（1）参加或者列席与其履职相关的会议；

（2）与期货公司有关人员、为期货公司提供审计、法律等中介服务的机构的有关人员进行谈话。

故本题选 CD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

122.(多选题)

【乐橙网】某期货公司用自有资金替大股东归还贷款本息。同时，期货公司以马某、李某、D 公司、G 公司的名义从事期货自营业务，造成巨额亏损。期货公司的上述行为中，违反《期货交易管理条例》规定的是( )。

A.

从事期货自营业务

B.

未能有效控制投资风险

C.

为股东提供融资

D.

挪用客户保证金

确 定

回答错误

正确答案

AC

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司的违法违规行为。

A、C 选项符合题意，期货公司不得从事或者变相从事期货自营业务。期货公司不得为其股东、实际控制人或者其他关联人提供融资，不得对外担保。题干中期货公司用自有资金替大股东归还贷款本息属于为其股东提供融资的行为。

B 选项不符合题意，未能有效控制投资风险的行为未在题干中进行体现。

D 选项不符合题意，挪用客户保证金的行为未在题干中进行体现。

故本题选 AC 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

123.(选择题)

【乐橙网】甲期货交易所新招了一批员工，经过公司测试和培训，从中挑选了一名表现出色的人作为交易所的中层管理人员，根据规定，该人员的任免要向( )报告。

A.

期货业协会

B.

中国证监会

C.

期货交易所理事会

D.

中国证监会派出机构

回答错误

正确答案

B

考前包过押题加微信Yuan909591126获取



题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所的法人治理。

期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起 10 日内向中国证监会报告。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

124.(多选题)

【乐橙网】某期货公司因电网严重故障，无法正常营业，现需要申请停业。该公司申请停业需要提交的材料包括( )。

A.

申请书

B.

关于处理客户资产等情况的报告

C.

停业决议书

D.

中国期货业协会规定的其他材料

确 定

回答错误

正确答案

ABC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司的业务终止。

期货公司停业的，应当向中国证监会提交下列申请材料：

(一)申请书；

(二)停业决议文件；

(三)关于处理客户资产、处置或者清退客户情况的报告；

(四)中国证监会规定的其他材料。

故本题选 ABC 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

125.(选择题)

【乐橙网】小张于 2015 年 5 月开始担任甲期货公司的首席风险官。同年 9 月，小张发现该期货公司在经营中存在风险隐患，于是小张依法对其进行质询和调查，但是该期货公司认为这是本公司的商业秘密，小张不宜进一步调查，小张盛怒之下遂提出辞职。根据规定，甲期货公司的做法属于( )。

A.  
限制、阻挠了小张履行职责

B.  
是正确的

C.  
不信任小张

D.  
辞退小张  
回答错误  
正确答案

A  
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查职责与履职保障。

期货公司董事、高级管理人员、各部门应当支持和配合首席风险官的工作，不得以涉及商业秘密或者其他理由限制、阻挠首席风险官履行职责。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

126.(多选题)

【乐橙网】某期货公司的控股股东 A 集团公司与某商业银行签订贷款合同，并以其所持有的该期货公司的股权质押。下列关于 A 集团公司质押期货公司股权的表述中，正确的有( )。

A.  
A 集团公司应当在规定时间内通知期货公司

B.  
A 集团公司的股权质押应当经监管机构批准

C.  
期货公司股权不得质押，上述质押无效

D.  
期货公司应当在规定时间内向监管机构报告

确 定  
回答错误  
正确答案

AD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查质押期货公司股权的处理措施。

A、D 选项正确，期货公司主要股东或者实际控制人质押或解除质押所持有的期货公司股权的，应当在 3 个工作日内通知期货公司，期货公司应当自收到通知之日起 3 个工作日内向期货公司住所地中国证监会派出机构报告。题干中，A 集团为期货公司控股股东（持股在 50% 以上，故也符合主要股东定义），因此 A 集团质押期货公司股权需要在 3 个工作日内通知期货公司；期货公司需在 3 个工作日内向住所地证监会派出机构报告。

B 选项错误，A 集团公司的股权质押无需经监管机构批准。

C 选项错误，法规中未明确规定控股股东不得抵押期货公司股权。

故本题选 AD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

127.(多选题)

【乐橙网】下列关于拟设立期货公司业务范围的表述，正确的是( )。

A.

经中国证监会批准，公司可以既从事商品期货经纪业务，又从事金融期货经纪业务

B.

不得从事或者变相从事期货自营业务

C.

从事金融期货经纪业务，应当在公司成立后申请业务资格

D.

从事商品期货经纪业务，应当在公司成立后申请业务资格

确 定

回答错误

正确答案

BC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查设立期货公司的业务范围。

A 选项错误，C 选项正确，期货公司从事金融期货经纪、境外期货经纪、期货投资咨询的，应当取得相应业务资格。A 选项中“经中国证监会批准”与原文不符。

B 选项正确，期货公司不得从事或者变相从事期货自营业务。

D 选项错误，《期货公司监督管理办法》规定，按照本办法设立的期货公司，可以依法从事商品期货经纪业务。即从事商品期货经纪业务无需在公司成立后申请业务资格。

故本题选 BC 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

128.(多选题)

【乐橙网】某期货公司任命朱某为本公司的首席风险官。下列关于朱某开展工作的做法中，正确的是( )。

A.

参加、列席相关会议

B.

与为期货公司提供审计服务的机构的有关人员进行谈话

C.

对侵害客户合法权益的指令予以拒绝，必要时，应向股东会报告上述情况

D.

保存工作底稿和工作记录，相关记录在整改问题完全解决后方可销毁

确定

回答错误

正确答案

AB

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查行为规范。

首席风险官开展工作应当制作并保留工作底稿和工作记录，真实、充分地反映其履行职责情况。工作底稿和工作记录应当至少保存 20 年。首席风险官对于侵害客户和期货公司合法权益的指令或者授意应当予以拒绝;必要时，应当及时向公司住所地中国证监会派出机构报告。

A、B 项属于首席风险官可享有的职权。

故本题选 AB 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

129.(多选题)

【乐橙网】当期货市场出现异常情况时，期货交易所可以按照其章程规定的权限和程序采取的措施有( )。

A.

提高保证金

B.

暂时停止交易

C.

限制会员或者客户的最大持仓量

D.

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

调整涨跌停板幅度

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查异常情况处置。

当期货市场出现异常情况时，期货交易所可以按照其章程规定的权限和程序，决定采取下列紧急措施，并应当立即报告中国证监会：

- (一)提高保证金;
- (二)调整涨跌停板幅度;
- (三)限制会员或者客户的最大持仓量;
- (四)暂时停止交易;
- (五)采取其他紧急措施。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

130.(选择题)

【乐橙网】小王在某期货公司拟进行期货交易，在交易一段时间后，小王发现该公司早已被依法撤销期货经纪业务资格，遂向法院主张其与公司签订的期货经纪合同无效，要求返还其投资的资金。法院经调查后确认，该期货公司已按小王的指令入市交易，下列说法正确的是 ( )。

A.

期货经纪合同无效，小王需承担交易结果，但公司应返还小王佣金

B.

期货经纪合同有效，小王需承担交易结果，但公司应返还小王佣金

C.

期货经纪合同有效，小王需承担交易结果，公司无须返还资金

D.

期货经纪合同无效，小王不需承担交易结果，公司应返还小王全部投资

回答错误

正确答案

A

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查无效合同纠纷及其责任。

没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务的，应当认定期货经纪合同无效。不具有主体资格的经营机构因从事期货经纪业务而导致期货经纪合同无效，该机构按客户的交

易指令入市交易的，收取的佣金应当返还给客户，交易结果由客户承担。  
故本题选 A 选项。

考前包过押题请咨询Yuan909591126

考前包过押题加微信Yuan909591126获取